



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên: ThS. Nguyễn Viết Sơn

Email: sonnv@uit.edu.vn

Chương 2

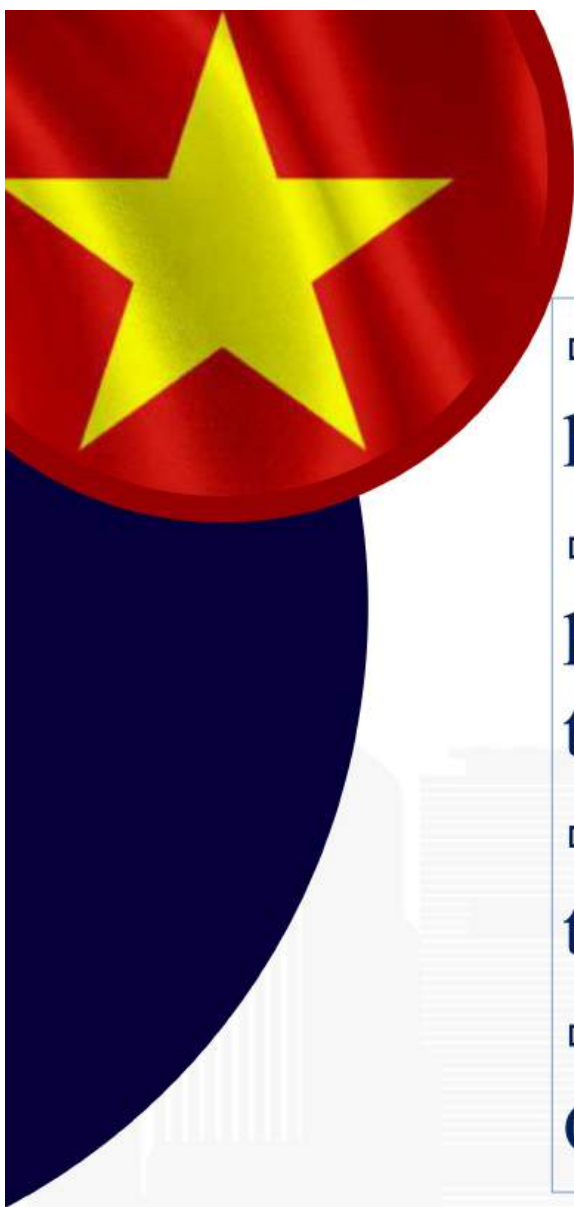
**NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**



**Nội dung
bài giảng**

**Nhà nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam**

- 1 ➤ **Sự ra đời**
- 2 ➤ **Bản chất**
- 3 ➤ **Đặc trưng cơ bản**
- 4 ➤ **Chức năng**
- 5 ➤ **Hình thức**
- 6 ➤ **Bộ máy nhà nước**
- 7 ➤ **Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN**



1. Sự ra đời của nhà nước CHXHCN Việt Nam

- ⇒ Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
- ⇒ Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ.
- ⇒ Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thống nhất đất nước.
- ⇒ Ngày 2/7/1976, nước ta đổi tên thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam

Điều 2, Hiến pháp năm 2013 quy định:

“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức”.



2. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam

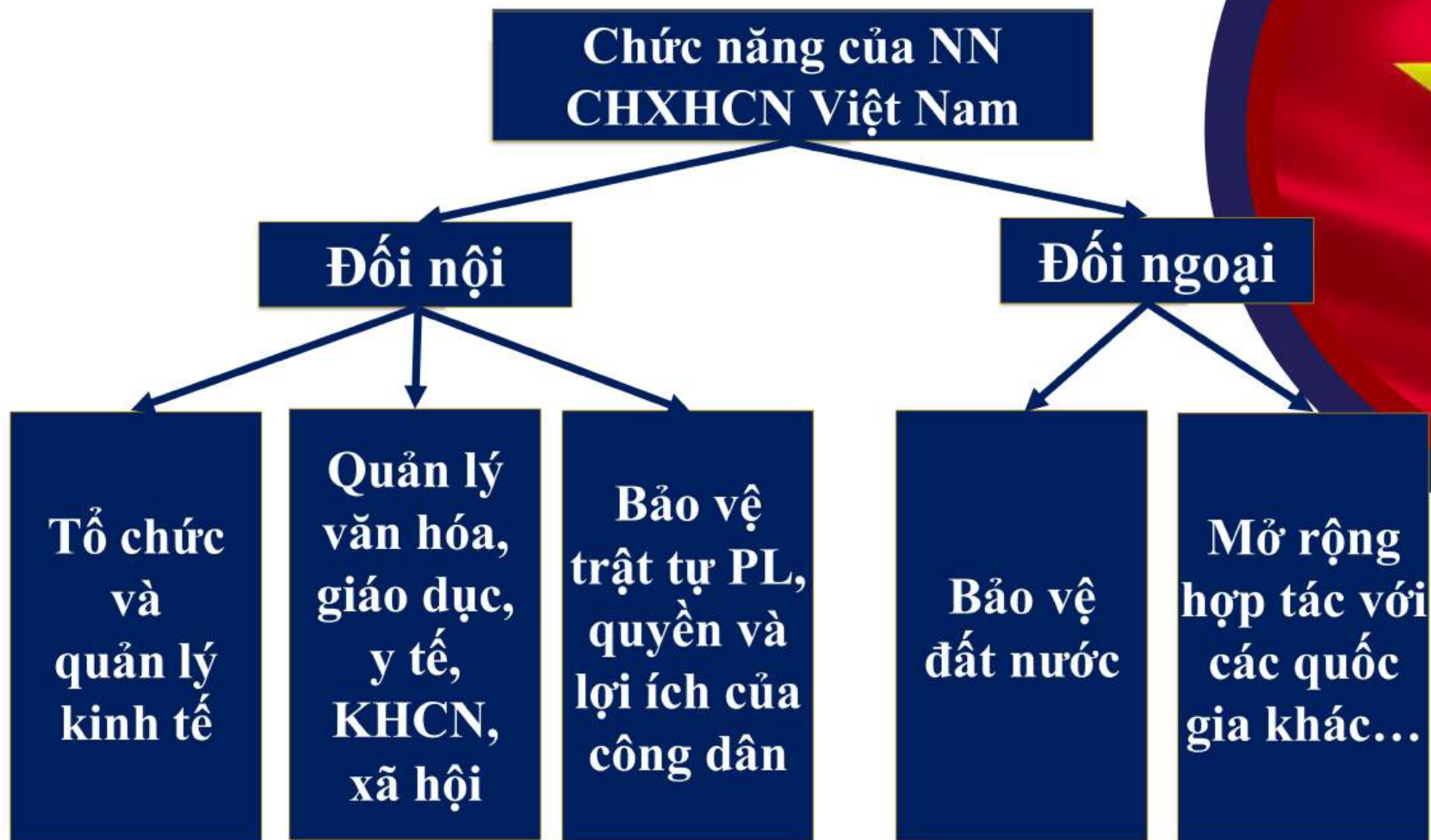
- a. Tính giai cấp:*
- Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 - Giai cấp công nhân là đội ngũ tiên phong, giữ vai trò lãnh đạo.
- b. Tính xã hội:*
- Chăm lo lợi ích của toàn xã hội.
- c. Tính dân chủ:*
- Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.



3. Đặc trưng của nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân và vì dân; tất cả các quyền lực nhà nước đều thuộc về Nhân dân.
- Là nhà nước thống nhất của nhiều dân tộc, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
- Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trên cơ sở liên minh xã hội rộng lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
- Là nhà nước dân chủ, nhà nước đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân.
- Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng có lợi với tất cả các quốc gia.

4. Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam



5. Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam



6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bộ máy nhà nước

Là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.

Cơ quan nhà nước

Là bộ phận cấu thành nên bộ máy nhà nước, có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hình thức hoạt động khác nhau; sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ chức năng
hay lĩnh vực
hoạt động

Hệ thống cơ quan
quyền lực nhà nước

Hệ thống cơ quan
hành chính nhà nước

Hệ thống tòa án
nhân dân

Hệ thống viện
kiểm sát nhân dân



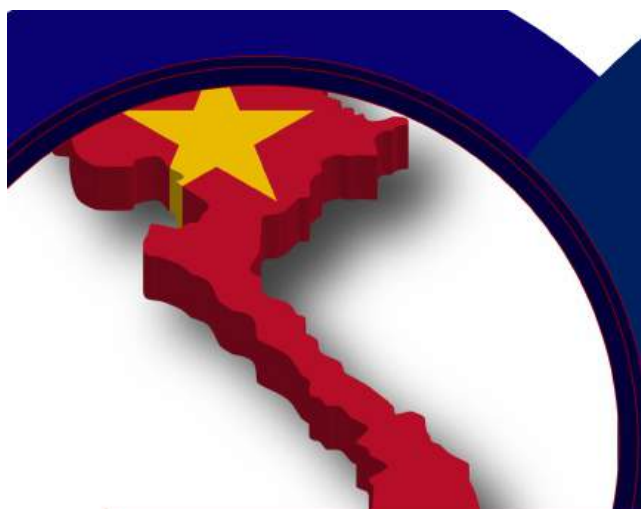
6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ thẩm quyền
về lãnh thổ

Các cơ quan nhà nước
trung ương

Các cơ quan nhà nước
địa phương





6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.1. Một số nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Bản chất quyền lực nhà nước: thống nhất, thuộc về Nhân dân

- Cơ chế thực hiện quyền lực:

+ phân công	}	lập pháp
+ phối hợp		hành pháp
+ kiểm soát		tư pháp

6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.1. Một số nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

- Pháp luật là chuẩn mực cao nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Cơ quan nhà nước phải sử dụng pháp luật để thực hiện hoạt động quản lý xã hội.

Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.





6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.1. Một số nguyên tắc hiến định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.1. Quốc hội

***Tính chất, chức năng:**

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam; là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (*Điều 69, Hiến pháp 2013*).



- Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân

- Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

6.2.1. Quốc hội



Thực hiện quyền
lập hiến, lập pháp

Giám sát
tối cao đối với
hoạt động của
Nhà nước

Quyết định
các vấn đề
quan trọng khác
của Nhà nước

6.2.1. Quốc hội

* Cơ cấu, tổ chức:

- **Đại biểu Quốc hội:** (Điều 79, Điều 80, Hiến pháp 2013)

+ Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

+ Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

+ Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.





6.2.1. Quốc hội

- Ủy ban thường vụ Quốc hội:

+ Là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm: Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên.

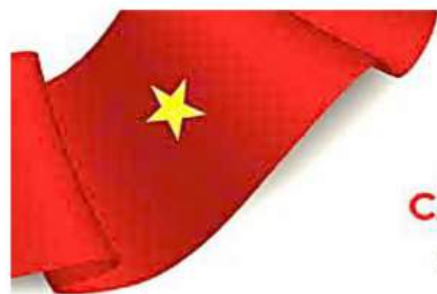
+ Thành viên UBTV Quốc hội là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Quốc hội giao.
(Điều 73, Điều 74, Hiến pháp 2013)

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:

+ Là cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà Quốc hội giao.
(Điều 75, Điều 76, Điều 77, Hiến pháp 2013)



CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

(sau kiện toàn tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV)



HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

ỦY BAN PHÁP LUẬT
VÀ TƯ PHÁP

ỦY BAN KINH TẾ
VÀ TÀI CHÍNH

ỦY BAN QUỐC
PHÒNG, AN NINH
VÀ ĐỐI NGOẠI

ỦY BAN VĂN HÓA
VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN KHOA
HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN CÔNG TÁC
ĐẠI BIỂU

ỦY BAN DÂN NGUYỆN
VÀ GIÁM SÁT

6.2.1. Quốc hội

*** Hình thức hoạt động:**

- Nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Họp bất thường trong trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu.
- Nguyên tắc thông qua Luật, Nghị quyết: quá nửa tổng số đại biểu tán thành. Yêu cầu 2/3 tổng số đại biểu tán thành khi: rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội; quyết định soạn thảo Hiến pháp mới hoặc sửa đổi Hiến pháp; thông qua dự thảo Hiến pháp mới hoặc Hiến pháp sửa đổi và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.



6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.2. Chủ tịch nước

- Là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại (*Điều 86, Hiến pháp 2013*)
- Do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội.



**Phủ chủ tịch
nơi làm việc của Chủ tịch nước**



6.2.2. Chủ tịch nước

- Nhiệm vụ, quyền hạn (*Điều 88, Hiến pháp 2013*):

- + Lập pháp (công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh...).
- + Tổ chức chính phủ (đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ...).
- + Tư pháp (đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao...).
- + Khen thưởng nhà nước và quốc tịch.
- + Quốc phòng và an ninh (thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân).
- + Đối ngoại.



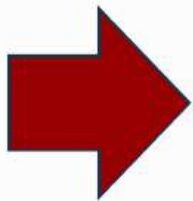
6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.3. Chính phủ

*** Tính chất, chức năng:**

- Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (*Điều 94, Hiến pháp 2013*).



- Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất

- Là cơ quan chấp hành của Quốc hội



6.2.3. Chính phủ



Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật trên các ngành, các lĩnh vực và trong phạm vi cả nước

Hoạch định các chính sách quốc gia, trình dự án luật, dự án pháp lệnh

6.2.3. Chính phủ

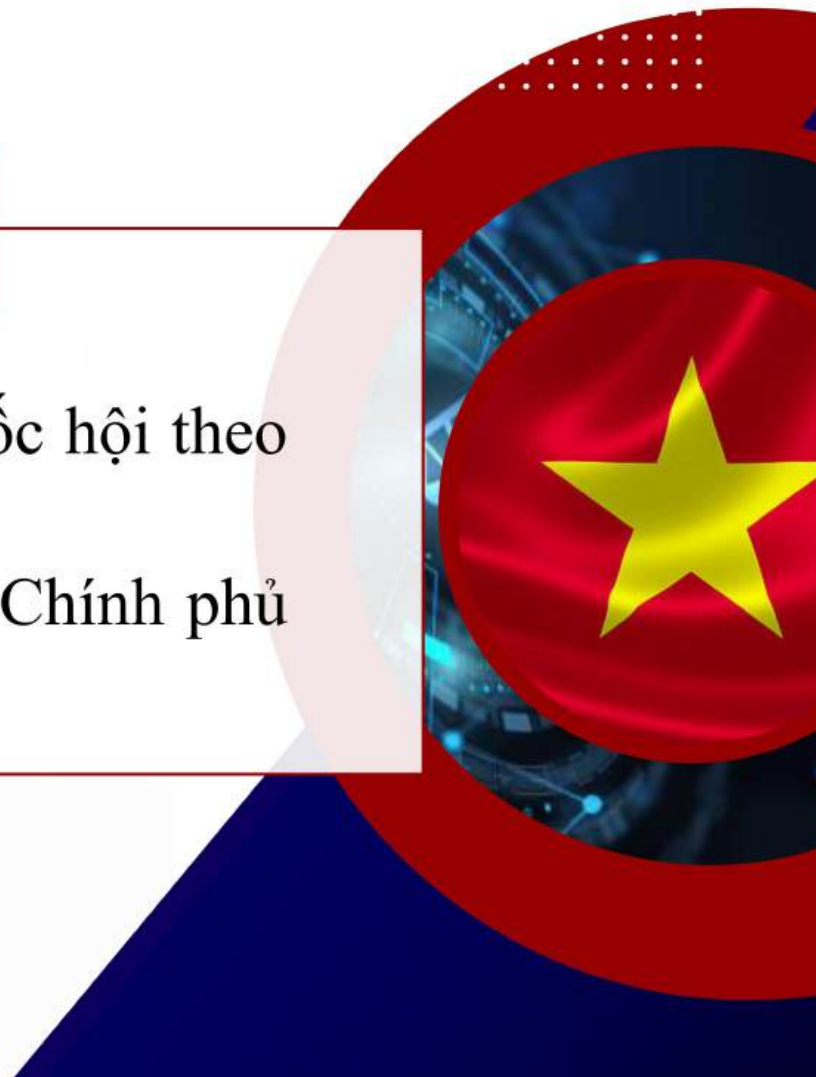
*** Cơ cấu, tổ chức:**



6.2.3. Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

- Do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.
- Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.



6.2.3. Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ

- Giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công.
- Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.



6.2.3. Chính phủ

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

- Là người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công.
- Tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc.



CƠ CẤU BỘ MÁY CHÍNH PHỦ MỚI SAU TÌNH GỌN



★ BỘ MÁY CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026 ★

sau tình gọn giảm từ 30 đầu mối xuống 22:



6.2.3. Chính phủ

* Cơ cấu, tổ chức:



★ 14 BỘ



BỘ QUỐC PHÒNG



BỘ CÔNG AN



BỘ NGOẠI GIAO



BỘ TƯ PHÁP



BỘ CÔNG THƯƠNG



BỘ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH



BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO



BỘ Y TẾ



BỘ TÀI CHÍNH



BỘ XÂY DỰNG



BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ MÔI TRƯỜNG



BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ



BỘ NỘI VỤ



BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

6.2.3. Chính phủ

* Cơ cấu, tổ chức:



★ 3 CƠ QUAN NGANG BỘ



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ



THANH TRA CHÍNH PHỦ



NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

★ 5 CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
XÃ HỘI VIỆT NAM



ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM



ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM



THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

6.2.3. Chính phủ

* Cơ cấu, tổ chức:

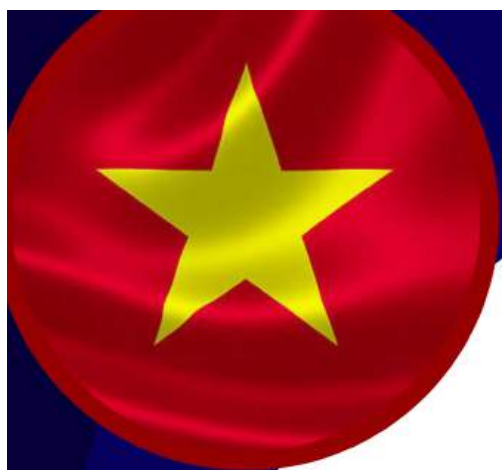


6.2.3. Chính phủ

* Hình thức hoạt động:

- Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
- Chế độ làm việc: Kết hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm của tập thể Chính phủ và quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ.
- Hình thức hoạt động: Phiên họp Chính phủ (họp thường kỳ, họp bất thường), phiên họp Chính phủ mở rộng (họp bàn theo yêu cầu của Chủ tịch nước), ngoài phiên họp (lấy ý kiến bằng văn bản).





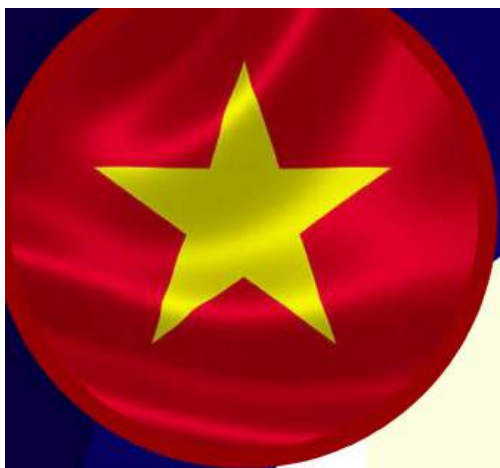
6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.4. Tòa án nhân dân

- Là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
- Nhiệm vụ: bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
(Điều 102, Hiến pháp 2013).





TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO



TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH



TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC



TÒA ÁN QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG



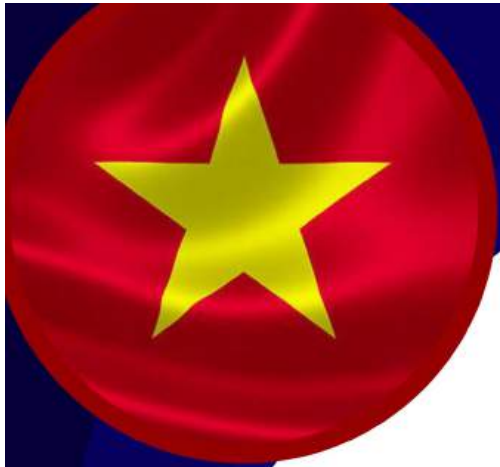
TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU & TƯƠNG DƯƠNG



TÒA ÁN QUÂN SỰ KHU VỰC



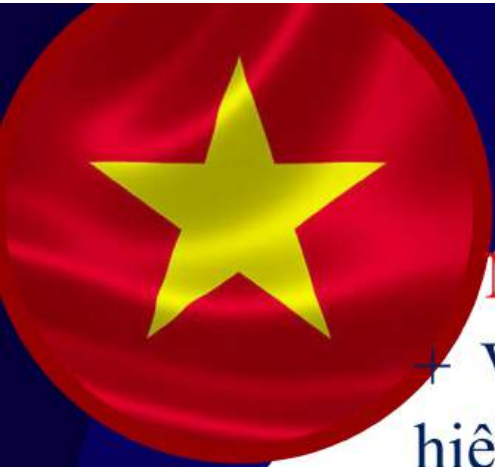
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (tối đa 17 thành viên):
<https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/trang-tin-hoi-dong-tham-phan>



6.2.4. Tòa án nhân dân

*** Hình thức hoạt động:**

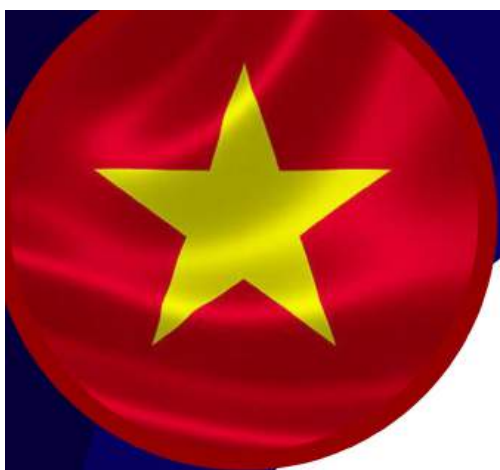
- Nhiệm kỳ của Chánh án TANDTC theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.



6.2.4. Tòa án nhân dân

Nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của TAND:

- + Việc xét xử của Tòa án do Thẩm phán và Hội thẩm thực hiện.
- + Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo quy định của pháp luật.
- + Tòa án xét xử công khai.
- + Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số.
- + Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo.
- + Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được đảm bảo.
- + Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được đảm bảo.



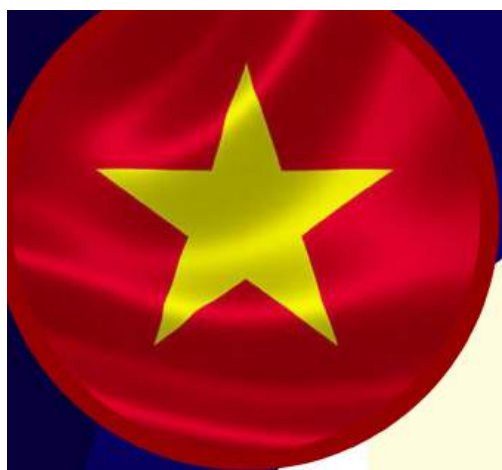
6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.5. Viện kiểm sát nhân dân

- Là cơ quan tư pháp, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
- Nhiệm vụ: bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (*Điều 107, Hiến pháp 2013*)





VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC



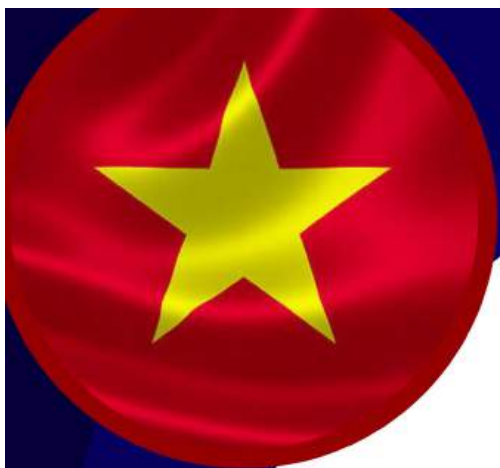
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG



VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ QUÂN KHU & TƯƠNG ĐƯƠNG



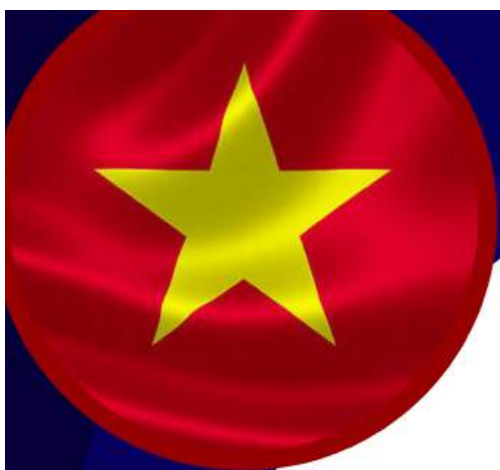
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ KHU VỰC



6.2.5. Viện kiểm sát nhân dân

*** Hình thức hoạt động:**

- Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSNDTC theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.



6.2.5. Viện kiểm sát nhân dân

- Nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của VKS nhân dân:

- + VKS nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng VKS nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên; Viện trưởng các VKS cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao.
- + Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng VKS nhân dân.



6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.6. Chính quyền địa phương

- Chính quyền địa phương là các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương.
- Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam
- Cấp chính quyền địa phương gồm có **Hội đồng nhân dân** và **Ủy ban nhân dân** được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định.



CẤP TỈNH

34 tỉnh, thành phố



6 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG & **28** TỈNH



CẤP XÃ

3.321 đơn vị hành chính



XÃ, PHƯỜNG (TRONG ĐẤT LIỀN) VÀ ĐẶC KHU (Ở HẢI ĐẢO)

2.621 xã, **687** phường và **13** đặc khu

6.2.6. Chính quyền địa phương

* **Hội đồng nhân dân:**

- + Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương (*Điều 113, Hiến pháp 2013*).
- + Chức năng: Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
- + Được tổ chức ở 2 cấp: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân cấp xã.



6.2.6. Chính quyền địa phương

*** Ủy ban nhân dân:**

- + Do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- + Chức năng chính: Tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao (Điều 114, Hiến pháp 2013).
- + Được tổ chức ở 2 cấp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã.



6. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

6.2. Các cơ quan nhà nước hiến định

6.2.7. Các thiết chế hiến định độc lập

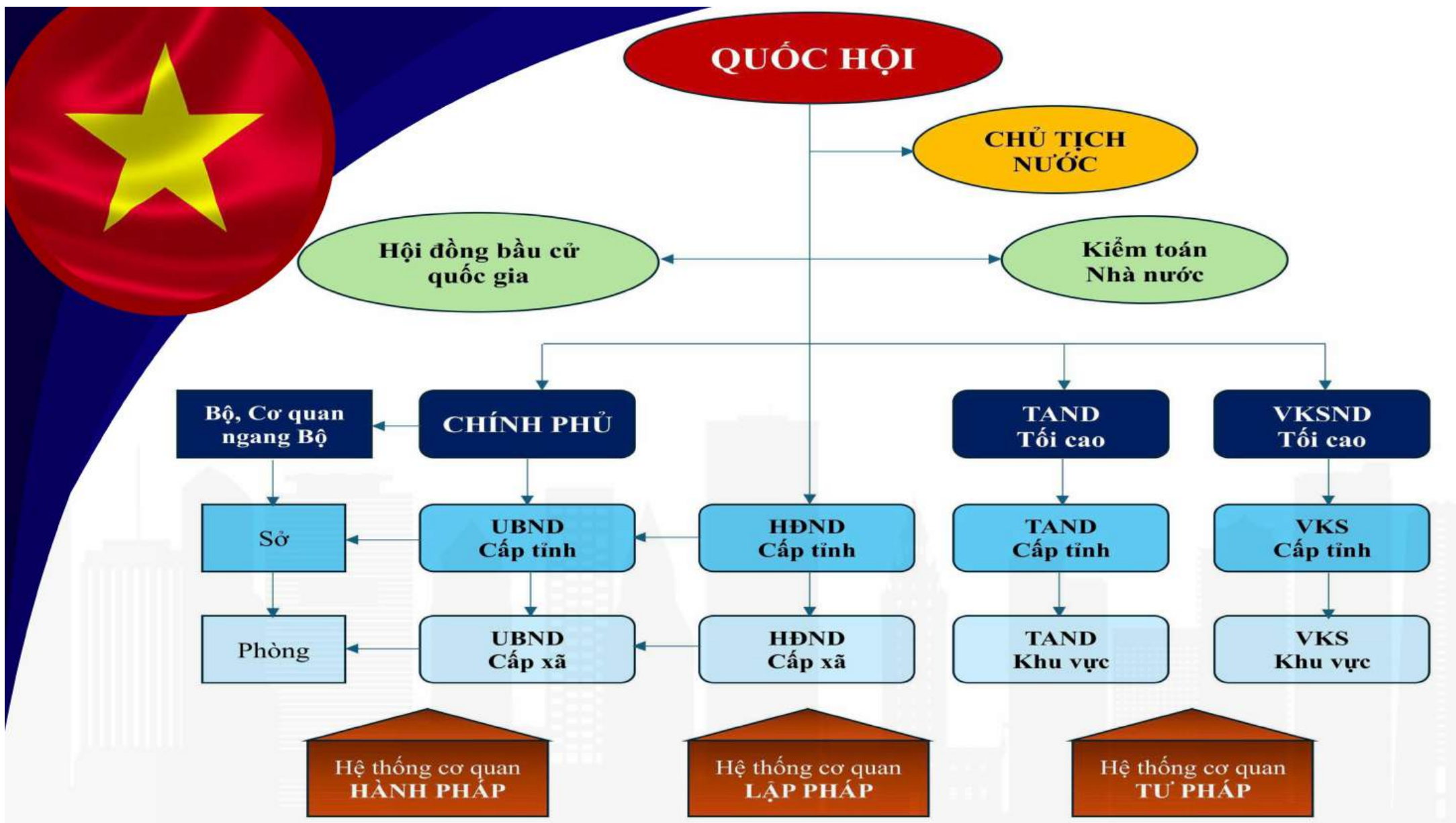
*** Hội đồng bầu cử quốc gia:**

- Là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 117, Hiến pháp 2013).



*** Kiểm toán nhà nước:**

- Là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công (Điều 118, Hiến pháp 2013).



7. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Quan niệm chung về nhà nước pháp quyền

- Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người.
- Thừa nhận chủ quyền Nhân dân.
- Giới hạn và kiểm soát chặt chẽ quyền lực của nhà nước bằng pháp luật.
- Tính tối cao của pháp luật.



Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
- Quyền con người, quyền công dân được bảo đảm.
- Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
- Quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các CQNN.
- Hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, hiệu quả
- Bảo đảm độc lập tư pháp.
- Tôn trọng Điều ước quốc tế.
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

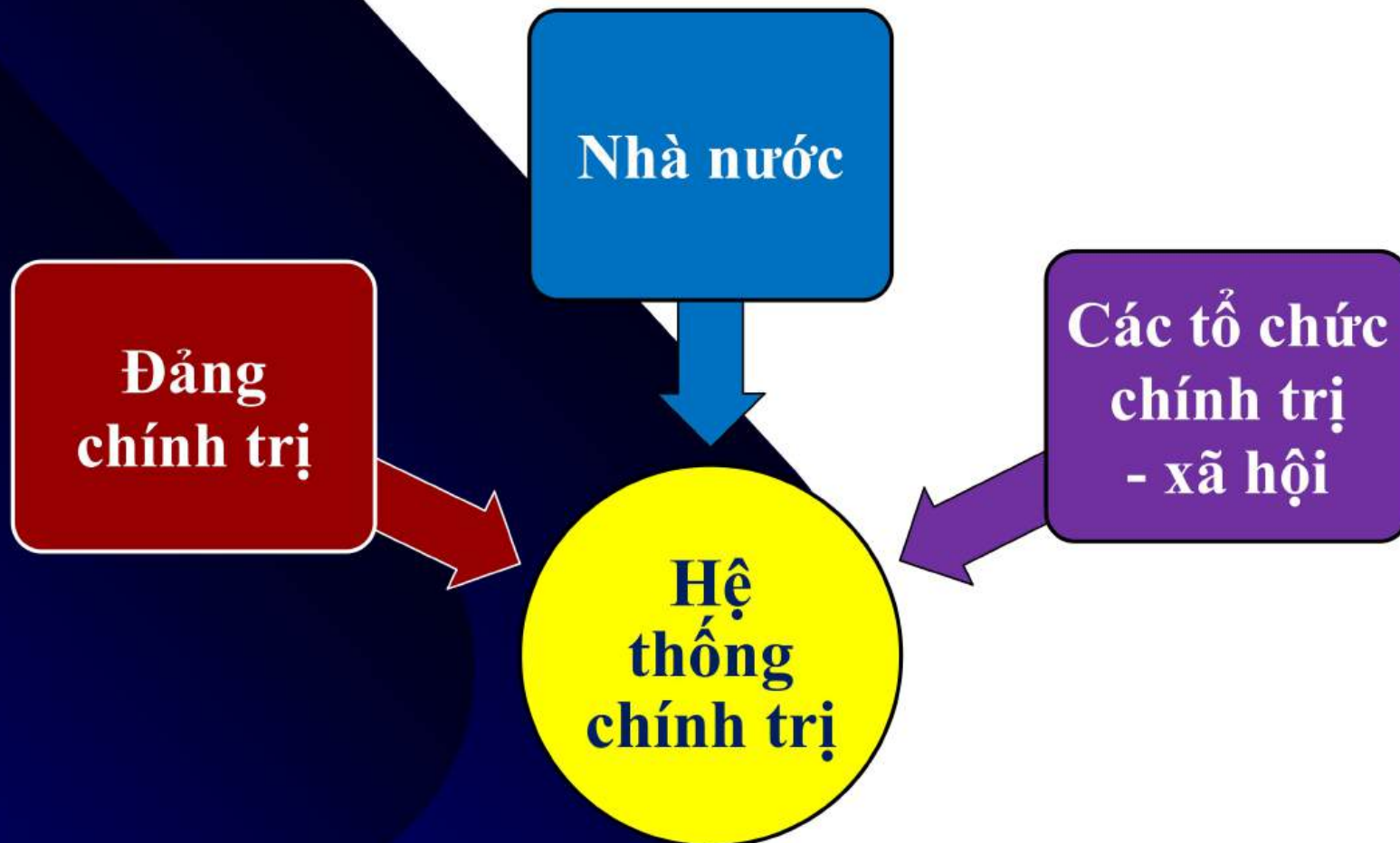


8. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam

Khái niệm:

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm **các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp** được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

8. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam





Đảng Cộng sản Việt Nam

➡ Là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị.



Nhà nước CHXHCN Việt Nam

➡ Là trụ cột của hệ thống chính trị.



Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

➡ Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.



**Đảng Cộng sản
Việt Nam**

- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc. Là **lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội** (*Điều 4 HP 2013*).
- Là **hạt nhân lãnh đạo** của toàn bộ hệ thống chính trị.
- Cơ cấu tổ chức: Tổng bí thư, BCH TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư, UB Kiểm tra TW...

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân (*Điều 2, HP 2013*).
- Là **trụ cột** của hệ thống chính trị Việt Nam.
- Cơ cấu, tổ chức: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương.



**Nhà nước
CHXNCN
Việt Nam**



**Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
và các tổ chức
chính trị - xã hội**

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (*Điều 9, HP 2013*).
- Là **cơ sở chính trị** của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
- Gồm: Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

8. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam



Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam là liên minh các thiết chế quyền lực chính trị - xã hội gắn bó chặt chẽ với nhau, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng thực hiện quyền lực nhân dân, quản lý và lãnh đạo xã hội vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

8. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam

⇒ **Cơ chế hoạt động:** *Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.*

⇒ **Nguyên tắc hoạt động:**

- **Nguyên tắc chung:** Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; Ủy quyền có điều kiện và có thời hạn; Pháp quyền.

- **Nguyên tắc riêng:** Tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách; Quyền lực nhà nước là tập trung thống nhất, đồng thời có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực thi các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.



Câu hỏi ôn tập:

1. Bản chất, hình thức, đặc điểm cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
2. Hãy phân tích nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tổ chức và hoạt động của nước CHXHCN Việt Nam?
3. Phân tích tính chất pháp lý, chức năng của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo pháp luật hiện hành.
4. Phân tích những dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và nêu ví dụ minh họa.



Câu hỏi nhận định:

1. Sự phân quyền và cơ chế kiểm chế, đối trọng, chế ước giữa các cơ quan nhà nước là biểu hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
2. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân cả nước tại Việt Nam.
3. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, tổ chức và hoạt động theo sự chỉ đạo của Quốc hội.
4. Tại Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
5. Chính phủ là cơ quan đại diện của nhân dân, do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra.
6. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân là hai cơ quan có chức năng xét xử ở nước ta.
7. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một cơ quan trong bộ máy Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





THANK YOU

courses.uit.edu.vn

sonnv@uit.edu.vn

Contact Us:

